

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8290/2540

บริษัท เค็น มอเตอร์ เวคส์ จำกัด
นาย ก้อง ภูศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 240

หลังจากโจทก์ยื่นอุทธรณ์ โจทก์ได้จัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลย จำเลยได้รับสำเนาอุทธรณ์แล้วได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยยอมรับว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์จริง ดังนั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ย่อมไม่ต้องใช้สัญญาเช่าซื้อเป็นพยานหลักฐาน แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีได้ปิดอากรแสตมป์ คดีก็ฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องยนต์จำนวน 1 เครื่อง จากโจทก์ ในราคา 721,880 บาท ชำระในวันทำสัญญา 170,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงผ่อนชำระ 18 งวด งวดละเดือนละ 30,660 บาท เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 15 สิงหาคม 2532 งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จากนั้นจำเลยที่ 1 ชำระเพียง 521,880 บาท ยังค้างอีก 200,000 บาท แล้วผิดนัดไม่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2534 เป็นต้นมา

สัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 460,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับใช้ค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบเครื่องยนต์คืนหรือใช้ ราคาแทน และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ใน สภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน 200,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่ โจทก์ในสภาพที่ใช้การได้ดี มิฉะนั้นให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 24,000 บาท และให้ร่วม กันใช้ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินเป็นเงิน 13,800 บาท และต่อไปอีกเดือนละ 300 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบเครื่องยนต์คืนหรือใช้ราคาเสร็จทั้งนี้ต้อง ไม่เกิน 12 เดือน คำขออนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หลังจากโจทก์ยื่นอุทธรณ์แล้ว ได้จัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่ จำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาอุทธรณ์แล้วได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ไว้โดยยอมรับ ว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์จริง การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ยอมไม่ ต้องใช้สัญญาเช่าซื้อเป็นพยานหลักฐาน ฉะนั้นแม้สัญญาเช่าซื้อจะมีได้ปิดอากร แสตมป์ คดีก็ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องยนต์กับโจทก์ ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอ้างเหตุผลว่าสัญญาเช่าซื้อไม่ปิดอาการแสดมภ์ เท่ากับ
โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานจึงไม่ชอบ

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า โจทก์ควรได้รับชดใช้ค่าเสียหายจำนวน
เพียงใด ประเด็นนี้แม้ศาลอุทธรณ์จะมีได้วินิจฉัยไว้ แต่โจทก์ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นใน
ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาทั้งได้สืบพยานไว้แล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ไปโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีก แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยให้จำเลยทั้ง
สองรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้เงิน30,660 บาท และร่วมกันใช้ค่าขาดประโยชน์
จากการใช้ทรัพย์อีก17,629.50 บาท และให้ร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์เดือน
ละ383.25 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ปริชา เฉลิมวณิษย์-สติดย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ